

MEDVIND ARKITEKTUR AS
Fururabben 5A
1361 ØSTERÅS

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbehandler: Dato: 16.09.2022
202204696 - 7
Jonatan Angell-Ramberg
Oppgis alltid ved henvendelse

Adresse: DYBWADS GATE 8 Eiendom: 215/52/0/0
Tiltakshaver: DYBWADS GATE 8 ANS Søker: MEDVIND ARKITEKTUR AS
Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart: Tilbygg

Rammetillatelse - Dybwads gate 8

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om innvendig ombygging og sammenslåing av boenheter, som vi mottok 24.03.2022.

Det er ikke merknader til søknaden.

Opplysninger om byggesaken

Kort beskrivelse av søknaden

Søknaden omfatter en frittliggende leiegårdsvilla fra 1892. Tiltaket innebærer innvendig ombygging og sammenslåing av eksisterende boenheter. Bygningen i dag utleid til Oslo kommune/Velferdsetaten. 29 enkeltrom og 4 bad i 1. – 3. etasje slås sammen til 16 boenheter med minikjøkken og bad. Boder etableres i kjelleretasje.

Søker har oppgitt følgende opplysninger i søknaden

Tiltakets bruksareal (BRA)	384,4 m ²
Antall boenheter	16 boenheter
Uteoppholdsareal	162 m ²

Plangrunnlaget for eiendommen

Eiendommen er avsatt til hovedformål *bebyggelse og anlegg, nåværende* i kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015.

Tidligere reguleringsplan S-2255, vedtatt 28.07.1977 er i sin helhet opphevet for eiendommen, jf. vedlegg 5 i kommuneplanen.

Hensynsoner og temakart

Eiendommen er omfattet av hensynssone H-190_2 med restriksjoner for anlegg i grunnen, jf. kommuneplanen § 14.2.

Eiendommen ligger i avvikssonen, og i gul støysone i kommuneplanen.

Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.

Tidligere saksbehandling

Tiltaket var opprinnelig prosjektert med utvendig heis. Etter etatens vurdering utløser ikke omsøkt tiltak krav til heis i byggverket, da det ikke opprettes nye boenheter. Heis utgår etter omprosjektering av 27.06.2022.

Byantikvaren

Byantikvaren har gitt en forhåndsuttalelse til den del av tiltaket som omfatter utvendig heis, den 25.03.2022;

«Dybwads gate 8 har høy kulturhistorisk verdi som en del av den eldre murgårdsbebyggelsen på Uranienborg. Bygningen utgjør en viktig del av den eldre murgårdsbebyggelsen i et kulturmiljø bestående av bygninger fra ulike epoker. Dybwads gate 8 speiles av Dybwads gate 6 og til sammen utgjør de et bygningskompleks. Murgården har en rikt utsmykket fasade, og en noe enklere bakgårdsfasade som ligger mot en åpen bakhage og en blindgate.

Heisen ønskes etablert på bygningens bakgårdsfasade som er utført i glatt puss. Heisen vil være synlig fra Ole Fladagers gate og fra blindgaten. Tiltaket medfører at trapperomsvinduene blir bygget inn og at gesimsen brytes. Bygningen er i bare tre etasjer, og så vidt vi forstår omsøkes det ingen bruksendring som utløser krav til heis. Byantikvaren vurderer at heisen er et vesentlig inngrep i en bevaringsverdig bygning, som tildekker deler av bakgårdsfasaden, bryter gesimsen, og fremstår som et fremmedelement i arkitekturen. Vi fraråder derfor tiltaket sterkt.

Vi viser til Byantikvarens fullstendige uttalelse i søknaden.

Ansvarlig søkers redegjørelse

Vi viser til ansvarlig søkers fullstendige redegjørelse i søknaden.

Plan- og bygningsetatens vurdering

Vurdering av plankrav i kommuneplanen

Tiltaket utløser ikke plankravet

Vi har vurdert at tiltaket ikke medfører vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene i form av trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger for nærmiljøet (bygde og naturgitte omgivelser, kulturminner, verdifull vegetasjon, byrom m.m.), eller vesentlig negative virkninger for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier som angitt på temakart for kulturminnevern T5. Tiltaket utløser derfor ikke kravet om reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 3.2, jf. pbl. §§ 11-10 nr. 1, 12-1.

Tiltakets kvaliteter

Tiltaket berører ikke antikvariske verdier

Den aktuelle eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste. Tiltaket berører ikke fasader, eller andre bevaringverdige bygningselementer. Tiltaket anses å ikke berøre antikvariske verdier.

Tiltakets utforming

Tiltaket er etter etatens vurdering tilstrekkelig godt utformet med hensyn til sitt formål. Etaten anser det som positivt at boenhetene får større areal, og direkte tilgang til kjøkken og bad.

Tiltakets tekniske kvaliteter

Støy

Eiendommen ligger i gul støysone mot Dybwads gate og Ole Fladagers gate, og har stille side mot bakgården. Da søknaden gjelder sammenslåing av eksisterende boenheter, anser ikke etaten at støykravet i kommuneplanen er relevant for søknaden.

Dagslys og utsyn

Søker oppgir at alle hyblene har tilstrekkelig med lys og utsyn iht. byggteknisk forskrift.

Plan- og bygningsetaten legger søkers redegjørelse til grunn, og anser at krav til bod er oppfylt i søknaden.

Bod

Søker oppgir at alle hyblene vil ha tilgang til egen sportsbod i underetasjen. 50% av bodene vil tilfredsstillende krav til tilgjengelighet og samtlige boder vil tilfredsstillende gjeldende krav til størrelse, på 2,5m² for boenheter under 50m².

Plan- og bygningsetaten vurderer at krav til bod er oppfylt i søknaden.

Parkering

Tiltaket medfører ikke oppføring av nye boenheter. Krav til parkering er etter etatens syn derfor ikke relevant for søknaden.

Uteoppholdsareal

Søker anfører at lht. Oslo kommunes norm for uteoppholdsareal kreves det at tilgjengelig uteoppholdsareal skal være 20% av det samlede BRA for boligene. Totalt BRA for boligene er 384,4m². Dette vil føre til et krav om et totalt uteoppholdsareal på 76,86m². Parkering og kjørevei skal holdes utenfor beregningen av det faktiske utearealet. Eksisterende hage har et uteareal på 162 m². Et tilleggskrav til uteoppholdsarealene er at 30% av dette arealet skal være solbelyst 5 timer til sammen den 1.mai. 3 av disse timene skal være mellom kl. 15-20. Hagen er sør- og vestvendt og tilfredsstillende kravet til sollys.

Plan- og bygningsetaten anser at krav uteoppholdsareal er ivaretatt i søknaden.

Tilgjengelig boenhet

Søker anfører at da bygningen er et eksisterende pensjonat der boenhetene reduseres i antall, og krav til heis ikke utløses, utgår også kravet om tilgjengelige boenheter. Alle boenhetene er under 50m². 50% av boenhetene vil oppfylle kravet til universelt tilgjengelig utforming av bad og toalett, i henhold til TEK 17 § 12-9, første ledd.

Plan- og bygningsetaten anser at relevante krav til tilgjengelighet er ivaretatt i søknaden.

Godkjente tegninger og kart

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 202204696			
Beskrivelse	Tegningsnr	Dato	PBE-id
Situasjonsplan	D1	20.06.2022	6/5
Plan underetasje	E8	20.06.2022	6/6
Plan 1 etasje	E1	20.06.2022	6/7
Plan 2 etasje	E2	20.06.2022	6/8
Plan 3 etasje	E3	20.06.2022	6/9
Snitt	A40-1	20.06.2022	6/10
Leiligheter 1 etasje			6/14
Leiligheter 2 etasje			6/15
Leiligheter 3 etasje			6/16

Krav til plassering av tiltaket

Tiltaket må plasseres i samsvar med godkjent situasjonsplan og tegninger.

Ansvar

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 202204696	
Organisasjonsnr Navn	Beskrivelse
958249799 FIRESAFE AS	PRO - prosjektering av brannkonsept, tkl.3
925597384 MEDVIND ARKITEKTUR AS	SØK - ansvarlig søker, tkl.2
925597384 MEDVIND ARKITEKTUR AS	PRO - arkitekturprosjektering, tkl.2

Plan- og bygningsetatens konklusjon

Tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og vi godkjenner søknaden.

Den videre prosessen

Dere må søke og ha fått igangsettelsestillatelse før dere setter i gang arbeidene. Erklæringer om ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. Gjennomføringsplanen må oppdateres og innsendes hver gang det skjer en endring i ansvarsforholdene og ved søknad om endring, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest.

Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest. Dersom dere ønsker å søke om midlertidig brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun gjenslå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse om gjenslående arbeid, bekrefte at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for ferdigstilling.

Vilkår

I denne saken minner vi spesielt om:

- erklæring om ansvarsrett for prosjektering av arbeidet med forurenset grunn

Vilkår for igangsettingstillatelse

Når du søker om igangsettingstillatelse, må du sende oss følgende dokumentasjon:

- tiltaksplan for forurenset grunn, se eget vedlegg til rammetillatelsen
 - Søknad om igangsettingstillatelse er ikke komplett før tiltaksplan er godkjent.

Vilkår for ferdigattest

Hvis det er satt vilkår for brukstillatelse må disse være oppfylt før du kan få ferdigattest. Dette må være dokumentert enten ved søknad om brukstillatelse eller søknad om ferdigattest. I tillegg må du sende oss følgende dokumentasjon:

- sluttrapport med avfallsplan for bygg- og anleggsavfallet og kvitteringer fra avfallsmottaker
 - Plan- og bygningsetaten vil vurdere å føre tilsyn med ansvarlig foretak. Plan- og bygningsetaten skal føre tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl), jf. pbl § 25-1.

Søk via byggesakens prosjektside

Alle byggesaker har en egen prosjektside, der dere kan søke om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Prosjektsiden finner dere på <http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=202204696>

Rammetillatelsen gjelder i tre år

Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller rammetillatelsen bort. Det betyr at dere må ha satt i gang arbeidene i tilstrekkelig tid før fristen løper ut.

Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9. Dersom det klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken.

Klageadgang

Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar dette vedtaket. Et søksmål eller erstatningskrav kan ikke fremmes uten at klageadgangen er benyttet, jf. fvl. §27b. Se våre nettsider <https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/>

Vennlig hilsen

Jonatan Angell-Ramberg - saksbehandler

Hildegunn Ohren - enhetsleder

avdeling for byggeprosjekter

tett by vest

Kopi til:

DYBWADS GATE 8 ANS, Postboks 198 Vinderen, 0319 OSLO